

REPORT · 2026年6月20日

反不正当竞争诉讼研 究报告v3.0-final审 定意见

《反不正当竞争诉讼研究报告 v3.0-final》审定意见

审定日期：2026年6月20日 审定人：林律师（首席法律顾问）· 中文法律咨询团
审定对象：《反不正当竞争诉讼研究报告（v3.0修订增补稿·定稿）》
审定性质：专家审定意见（基于公开信息的法律专业核实）

□ 审定结论摘要 (TL;DR)

- 总体评价：通过审定（附修正建议）
- 综合评分：92/100（报告自评94/100，审定后调降2分）
- 核心优点：核心法规与案例均真实可查，法释〔2026〕7号校正工作扎实，新法实务解读及时
- 主要问题：1项重要事实疏漏（西城法院案时间线）+ 3项表述瑕疵 + 2项结构性建议
- 处置建议：采纳修正建议后可定版为 v3.0.1；4项跟进事项保持原议

一、审定范围与方法

1.1 审定范围

本意见针对报告全部十章内容，重点核实以下维度：

- 法规文号、通过日期、施行日期的准确性
- 典型案例案号、判决日期、裁判结果的真实性
- 法律条文引用的准确性
- 报告内部表述的一致性
- 内容结构的合理性

1.2 审定方法

- 逐条比对报告引用的法规、案例与公开信息源（最高人民法院官网、中国政府网、国家市场监管总局官网、全国人大网等）
- 检查报告内部各章节之间的事实表述一致性
- 评估法律分析的逻辑性与专业性

二、逐项核实结果

2.1 核心法规核实（全部通过）

#	法规/文件	报告引用	核实结果	状态
1	法释〔2026〕7号	《审理侵害知识产权民事纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》，2026年4月7日通过，5月1日施行	最高人民法院官网确认，名称、日期均正确	
2	2025年反法修订	主席令，2025年10月15日施行	中国政府网确认，2025年6月27日修订通过，10月15日施行	
3	法释〔2025〕14号	互联网法院管辖规定，2025年11月1日施行	最高法公报确认，2025年9月15日审委会通过，11月1日施行	
4	法释〔2025〕15号	协议管辖批复，2025年12月31日施行	最高法官网确认，2025年11月24日审委会通过，12月31日施行	
5	法〔2025〕167号	基层法院知产管辖调整通知，2025年10月1日施行	最高法官网确认，2025年9月底发布	
6	商业秘密保护规定	市场监管总局令第126号，2026年6月1日施行，共31条	中国政府网确认，条文数核实无误	
7	公平竞争审查条例	国务院令第783号，2024年8月1日施行	公开信息确认	

2.2 核心案例核实（均真实存在，1项时间线需修正）

#	案例	报告引用	核实结果	状态
---	----	------	------	----

1	吉利诉威马案	(2023)最高法知民终1590号，6.4亿余元，2024年4月25日判决	最高法知识产权法庭官网确认，判决作出日期2024年4月25日，判决书发布6月14日
2	北京互联网法院首例数据专款案	爬取职场社交平台数据，判赔23万余元	多家媒体2026年6月5-9日报道确认，金额正确
3	西城法院京东案	伪装用户获取京东数据，判赔125.88万元	案号(2023)京0102民初7890号确认，**但系2023年8月25日判决，适用旧法**
4	代拍平台抢票案	技术抢票，判赔37.53万元	北京互联网法院案件，2026年4月审结，金额正确

2.3 学术文献核实

#	文献	报告引用	核实结果	状态
1	莱顿宣言	2026年6月2日发布，IMU背书，16位起草人	百度百科及多家媒体确认，起草工作组名单核实为16人	
2	莱顿宣言第二项警示	AI模型训练未遵循版权协议，动摇署名引证规则	宣言原文"二、人工智能带来潜在风险"第2项内容吻合	
3	莱顿宣言签署人数	2411位数学家签署	截至审定日无法从公开信息精确证实，但属合理范围	待证

三、发现的问题与修正建议

3.1 重要问题（建议即时修正）

问题一：西城法院京东案时间线误导（5.3节）

问题描述： 报告5.3节将"西城法院首例电商平台数据权益案"列为新增案例补录，描述为"被告伪装用户获取京东平台数据"，判赔125.88万元。经核实，该案案号为(2023)京0102民初7890号，2023年8月25日作出判决，发生在2025年反法修订（2025年10月15日施行）之前，适用的是2019年修正版反不正当竞争法，而非2025年新法第13条数据专款。

影响分析： 报告将该案与"北京互联网法院首例数据专款案"（5.2节，适用新法第13条）并列补录，且未明确标注该案适用的是旧法，容易使读者误认为该案也是新法第13条的适用案例，影响对新法司法实践的判断。

修正建议： 在5.3节增加适用法律说明，明确标注：

适用法律说明：本案于2023年8月25日判决，适用2019年修正版《反不正当竞争法》一般条款（第2条）及互联网专款（第12条），非2025年新法第13条数据专款案例。本报告补录此案系因其在电商平台数据权益保护裁判思路上新法第13条具有延续性参考价值。

问题二：外卖补贴十条发布主体表述（10.2.2节）

问题描述： 报告10.2.2节表述为"国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室调查评估发现"并发布征求意见稿。经核实，公开信息显示该征求意见稿由国家市场监督管理总局发布（2026年6月17日），依据的是《反垄断法》《反不正当竞争法》《价格法》。

修正建议： 核实发布主体准确表述。若系国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室授权市场监管总局发布，应注明授权关系；若为市场监管总局直接发布，应修正表述为"国家市场监督管理总局"。

3.2 表述瑕疵（建议统一修正）

瑕疵一：吉利诉威马案日期表述不一致

报告中对本案判决日期存在三种表述：

位置	表述	准确性
1.2节	"2024年6月14日最高人民法院...判决"	6月14日为判决书发布日期，非判决作出日期
5.0节案件信息	"判决作出日期：2024年4月25日""判决发布日期：2024年6月14日"	准确
5.0节后文	"本案于2024年6月判决"	应为"2024年4月25日判决"

修正建议：统一表述为"最高人民法院于2024年4月25日作出（2023）最高法知民终1590号民事判决，同年6月14日公开发布"。

瑕疵二：法释〔2025〕14号发布日期表述

报告2.1节表述为"2025年10月11日发布"。经核实，该规定于2025年9月15日由最高人民法院审判委员会第1957次会议通过，10月11日为新闻发布日期。

修正建议：改为"2025年9月15日审委会通过，10月11日发布，11月1日施行"。

瑕疵三：法〔2025〕167号名称需核实

报告2.3节将该文件表述为"《关于调整基层人民法院管辖第一审知识产权民事、行政案件的通知》"。公开信息显示该文件涉及"基层人民法院管辖第一审知识产权民事、行政案件管辖标准"的印发，具体名称建议以最高法官网原文为准核实。

3.3 结构性建议（供后续版本参考）

建议一：5.0.1节"潜意识剽窃"定位调整

5.0.1节"潜意识剽窃型商业秘密侵权——莱顿宣言启示"是一篇具有学术创新性的理论框架探讨，包含五要件认定框架、责任承担特殊性、"应知"扩张解释建议等内容。但该节作为5.0节"吉利诉威马案标杆案例"的子节（5.0.1），定位不够清晰——5.0节是实务案例，5.0.1节是理论探讨，两者性质不同。

建议：将5.0.1节单独提升为独立章节（如"第十一章 AI时代商业秘密保护的理論前沿"），或明确标注为"【理论探讨】"，与实务案例区分。

建议二：孔祥俊教授理论引用补充出处

第六章引用孔祥俊教授关于"一般条款谦抑性""竞争行为本位论""商业道德双标准""数据保护弱权利定位"等理论观点，但未标注具体论文或著作出处。

建议：补充孔祥俊教授相关论文的具体引用信息（论文标题、发表期刊/出版社、发表年份），符合学术规范。

四、报告优点肯定

4.1 法规校正工作扎实

报告对法释〔2026〕7号的校正工作（从"反不正当竞争法专用司法解释"更正为"惩罚性赔偿专项司法解释"）准确无误，体现了严谨的核实态度。校正后对第5条"反法领域惩罚性赔偿仅限商业秘密侵权"的解读，是本报告的核心贡献之一。

4.2 新法实务解读及时

报告对2025年反法新增的第13条（数据专款）、第14条（平台强制低价）、第15条（滥用优势地位）、第40条（域外适用）的实务解读，填补了新法施行初期实务指引的空白。特别是对第13条四要件审查框架的梳理（基于北京互联网法院首例案例），具有实务参考价值。

4.3 吉利诉威马案分析深入

5.0节对6.4亿元案的裁判规则分析详实，"技术贡献率8%"计算方法、2倍惩罚性赔偿倍数确定、"停止侵害+迟延履行金"创新判项等核心规则均有准确提炼。与法释〔2026〕7号条文的对照表具有实务工具价值。

4.4 莱顿宣言引入具有前瞻性

将莱顿宣言的AI时代警示与商业秘密保护结合，提出"潜意识剽窃型侵权"理论框架，是本报告的理论创新亮点。五要件认定框架和"应知"扩张解释建议，为AI时代的商业秘密保护提供了前瞻性思考。

4.5 信息缺口诚实标注

第七章诚实标注了8项原信息缺口均未补充、3项新增信息缺口，体现了学术诚信，未虚构数据。

五、审定结论

5.1 综合评定

维度	评分	说明
法规准确性	95/100	核心法规均真实可查，文号、日期基本准确
案例真实性	90/100	案例均真实存在，但西城法院案时间线需修正
条文引用准确性	93/100	条文引用准确，部分需补充出处
内部一致性	88/100	存在日期表述不一致问题
逻辑结构	90/100	整体结构合理，5.0.1节定位可优化
语言专业性	95/100	法律用语规范，表述专业
综合评分	**92/100**	**通过审定（附修正建议）**

5.2 处置建议

1. 即时修正：采纳本意见第三部分的问题一、问题二及三项表述瑕疵修正建议，定版为 v3.0.1
2. 跟进事项（保持原议，v3.1更新）：
 - 法〔2025〕167号各地标的额标准
 - 外卖补贴十条正式版
 - 最高法8件案例具体案名
 - 法释〔2026〕7号配套规则
1. 结构性优化（v3.1或v4.0）：考虑5.0.1节定位调整及孔祥俊理论引用出处补充

5.3 审定声明

本审定意见基于公开信息源对报告引用的法规、案例进行核实，并出具专业评价。审定范围限于报告引用信息的真实性与准确性，不对报告的法律分析结论本身作正误判断。报告定稿人在采纳修正建议后，可基于本意见将报告定版为 v3.0.1。

本审定意见文件：`deliverables/chatlaw/anti-unfair-competition-report-review-2026-06-20.md`

审定人：中文法律咨询团· 林律师（首席法律顾问）

声明：本审定意见基于公开信息核实，不构成正式法律意见。